

少年刑事案件被害人程序權益告知書

少年刑事案件，是指檢察官依少年事件處理法（下稱少事法）偵查後，向少年法院起訴的案件（例如案號是○○年度「少訴」、「少重訴」字第○○○號的案件）。依少事法所定少年刑事案件處理程序，少年刑事案件的被害人，在法院的審判程序進行中，可以受到下列保護並行使下列權利：

1. 法院會保護您的隱私

在少年刑事案件審判程序中，法院會保護您的個人資料及隱私事項，例如出生年月日、住居所、工作處所、身分證號碼等，請您安心。（少事法第 73 條、第 70 條準用同法第 34 條但書、第 49 條參照）

2. 您可以親自向法院陳述意見

您和您的法定代理人或現在保護您的人（即法律所稱「現在保護被害人之人」，例如您的配偶、親屬、家長、家屬、師長等，而且跟您無利害衝突），可以親自到庭或以書面向法院陳述意見。

您如果表明不願到庭，法院也會尊重您的意願。另外，法院認為不必要（如已有到庭陳述意見，並就受害情節等有相當陳述）或有礙少年健全之自我成長（法院會考量您與少年被告間的關係、事件的審理狀況等事由綜合判斷），可以不再通知您到庭陳述意見。（少事法第 70 條準用同法第 36 條之 1 第 1 項至第 3 項參照）

3. 您可以由信賴的人陪同開庭

您可以請您的法定代理人、現在保護您之人、配偶、直系或三親等內旁系血親、家長、家屬、醫師、心理師、輔導人員、社工人員或您信賴的人（例如您委任的律師），陪同您到法院開庭。但陪同到庭的人如有礙審理程序的進行或少年健全的自我成長，法院可請您改由其他適合的人陪同。（少事法第 70 條準用同法第 36 條之 1 第 3 項參照）

4. 您如果因為聽覺、語言障礙、語言不通或其他身心障礙，開庭時有需要通譯或其他協助的情形，可以請求法院提供協助

如果您有聽覺、語言障礙、語言不通或其他身心障礙的情形，可在開庭前，事先與法院聯繫，法院會安排通譯為您翻譯或心理等專業人士協助陳述，或提供其他必要的協助。（法院組織法第 98 條、少年及家事法院組織法第 50 條等參照）

5. 您可以請求法院使用科技設備或適當措施，將您與少年被告隔開審理

如果您顧慮開庭時面對少年會影響情緒平穩，您可以先告知法院，法院會考慮案件情節、您及少年被告的身心狀況，聽取您、少年被告、其他在場人的意見，於必要時，讓少年被告和他的法定代理人或現在保護少年之人不在現場，或採取適當隔離措施，將您與少年作適當區隔。（少事法第 70 條準用同法第 36 條之 1 第 4 項、第 38 條參照）

6. 您可以聲請法院提供少年刑事案件的訴訟進度

案件在法院審理中，您可以向法院聲請告知案件進度的資訊。如果法院核准，法院會以適當的方式告知進度，如果法院認為不適宜告知，也應回復您。(少事法第 70 條準用同法第 36 條之 1 第 5 項參照)

本院目前尚未提供少年刑事案件調查審理進度線上查詢服務，如果想要提出申請，下列網址及右邊 QR Code 有聲請書狀的範例及聲請注意事項，供您參考：<https://gov.tw/rUU>



7. 您可以就法院是否命少年遵守被害人保護事項表達意見

如果少年犯故意致死亡、致重傷或侵害性自主權，或刑法第二編第 28 章之 1，或以性影像觸犯刑法第 304 條、第 305 條及第 346 條的情形，您可以向法院表達保護自己的意見（例如禁止少年有危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤或在一定距離內接近被害人或其家屬的行為；禁止重製、散布、播送、公然陳列或以他法供人觀覽、提出或交付被害人的性影像；自行移除、或向網際網路平台或應用服務提供者申請刪除已上傳的被害人性影像等）。(少事法第 1 條之 1 準用犯罪被害人權益保障法第 40 條參照)

8. 您可以委任律師為代理人檢閱卷證

法院審判中，您可委任律師為代理人，由代理人到法院檢閱卷宗證物，並抄錄、重製或攝影。但如果卷證與少年被告被訴事實無關、或足以妨害另案偵查，或涉及您、少年被告或第三人的隱私或業務秘密、或可能有礙少年健全自我成長的內容，法院可以限制代理人閱覽此部分的卷證。(少事法第 73 條之 1 參照)

9. 您可以請檢察官向法院聲請調查證據

假如您想要法院調查相關的證據，您可以請求公訴檢察官向法院聲請調查。(少事法第 70 條準用同法第 24 條準用刑事訴訟法(下稱刑訴法)第 163 條第 4 項參照)

10. 您可以請檢察官向法院聲請保全證據

案件起訴於第一審法院後，在第一次審判期日前，假如您認為有保全相關證據的必要，可以用書面請求檢察官向法院聲請保全證據，若檢察官認有必要，即會向法院聲請保全證據。(少事法第 70 條準用同法第 24 條準用刑訴法第 219 條之 4 第 2 項參照)

11. 您如果擔任證人的話，可以請求相關費用

法院如果以證人的身分傳喚您出庭作證，原則上會在訊問完畢當日支付您日費和旅費。如果您當日沒有領取的話，可以在訊問完畢後 10 日內向法院請求；假如有經濟上困難，也可以在開庭前以書面請求法院預先酌給旅費。(少事法第 70 條準用同法第 24 條準用刑訴法第 194 條參照)

12. 如果您願意，您可以聲請移付調解

假如您有意願與少年被告調解，可以在案件審理中向法院表明意願，法院會考慮雙方的意願，以及案件性質、少年身心狀況是否適合調解、案件進行的情形等因素，決定是否將案件移付調解。(少事法第 1 條之 1 準用刑訴法第 271 條之 4 第 1 項前段參照)

13. 如果您願意，可以聲請轉介修復式司法程序

少年事件修復式司法程序，是在專業人士協助下，讓少年被告和被害人或其他受到少年事件影響的人 (例如雙方家長家屬)，進行平等的溝通及對話。目的希望能讓少年被告認識到他的行為造成的影響，進而願意對自己的行為負責，同時修復被害人的情感創傷及填補實質損害。

您可自由決定是否聲請法院轉介或參加修復程序，如果參加後不想參加，中途可以隨時退出，法院會尊重您的意願。如果您與少年都願意進行修復程序，而且法院認為適當，會將案件轉介給適當的機關、機構、團體或個人，由專業的修復促進者進行修復式司法程序。(少事法第 70 條準用同法第 29 條第 3 項、第 41 條第 2 項、第 42 條第 4 項參照)

14. 法院判決後，您可以請求檢察官對判決提起上訴

法院判決後，您如果對判決不服，在檢察官的上訴期間內，可以提出理由，請求檢察官提起上訴。(少事法第 70 條準用同法第 48 條、第 1 條之 1 準用刑訴法第 344 條第 3 項參照)

15. 您可以就法院判決內容向檢察官陳述意見

法院判決後，如果您對判決有任何意見，可以在檢察官的上訴期間內，向檢察官陳述意見，讓檢察官了解您對判決的看法。(少事法第 70 條準用同法第 48 條、第 1 條之 1 準用刑訴法第 314 條第 2 項參照)

16. 您可以申請犯罪被害補償金

若您是他人犯罪行為被害致死亡的遺屬、致重傷及性自主權遭受侵害的被害人(含兒少性剝削)，可以依法申請「犯罪被害補償金」，申請規定及應檢附之文件可至法務部網頁查詢，或洽詢各檢察署或犯罪被害人保護協會(0800-005-850)。